

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4201/2548

บริษัทเบ็นซ์มาร์ค ฮอสพิทาลิตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ กับพวก

บริษัทเอส. พี. เอส. (1984) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 46 วรรคสาม

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 มาตรา 23

โจทก์ที่ 1 ยื่นคำฟ้องโดยไม่ได้แนบหลักฐานแสดงความเป็นนิติบุคคลของโจทก์
ที่ 1 มาทำคำฟ้อง คงแนบมาเฉพาะหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 1 ที่ให้ ท. ฟ้อง
คดีนี้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย จำเลยให้การว่าโจทก์อ้าง
ว่ามีการมอบอำนาจ แต่ไม่บรรยายว่าผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ที่ 1 ซึ่งมีอำนาจ
กระทำการแทน เป็นฟ้องเคลือบคลุมและเอาเปรียบจำเลย ขอให้ชี้ขาดข้อกฎหมาย
เบื้องต้นเรื่องอำนาจฟ้อง โจทก์ที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยส่งหนังสือรับรอง
บริษัทโจทก์ที่ 1 และหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ของโจทก์ที่ 1 ที่ทำขึ้นเป็น
ภาษาอังกฤษ แต่ก็มิได้ส่งคำแปลเอกสารทั้งสองฉบับเป็นภาษาไทยซึ่งศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้โจทก์แปลเอกสารในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประเด็นแห่งคดีแล้ว จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2540 ข้อ 23 ทำให้จำเลยไม่มีโอกาสบริบูรณ์ในอันที่จะตรวจโต้แย้งพยานเอกสารทั้ง

สองฉบับนั้น ย่อมเป็นที่เสียหายแก่จำเลยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 46 วรรคสาม
พยานหลักฐานของโจทก์ที่ 1 ยังไม่พอให้รับฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 มอบอำนาจให้ ท.
ฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เป็นเงิน 78,570.68
ดอลลาร์สหรัฐ และ 146,424,026.53 บาท พร้อมค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยจนถึงวัน
ฟ้องเป็นเงิน 13,594.07 ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นเงิน 386,734.95 บาท รวมเป็นเงิน
92,164.75 ดอลลาร์สหรัฐ และ 146,810,761.48 บาท ให้จำเลยชำระค่าดำเนินการ
ทางกฎหมายเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษา
ให้โจทก์ทั้งสองชนะคดี และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15
ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 78,570.68 ดอลลาร์สหรัฐ และจำนวน 146,424,026.53
บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลย
ชำระหนี้เป็นเงิน 78,570.68 ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นเงิน 6,475,715.85 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินทั้งสองจำนวนนั้นนับแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2542 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1 และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ที่ 1 โดยกำหนดค่าทนายความให้ 50,000 บาท ให้ยกฟ้องในส่วนขอของโจทก์ที่
2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยให้เป็นพับ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า โจทก์ที่ 1 มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ยื่นคำฟ้องโดยไม่ได้นำหลักฐานแสดงความเป็นนิติบุคคลของโจทก์ที่ 1 มาทำคำฟ้อง คงแนบมาเฉพาะหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ของโจทก์ที่ 1 ที่ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย จำเลยให้การว่า ฐานะของโจทก์ที่ 1 รายละเอียดและเงื่อนไขการทำแทนโจทก์ที่ 1 เป็นประเด็นสำคัญในคดีเพราะโจทก์บรรยายฟ้องอ้างว่าได้มีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ที่ 1 หากบุคคลผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ที่ 1 แล้ว การมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันถือได้ว่าโจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้อง ที่โจทก์ไม่บรรยายฟ้องว่าผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ที่ 1 ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ที่ 1 เป็นคำฟ้องเคลือบคลุมและเป็นการเอาเปรียบจำเลย เรื่องอำนาจฟ้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นแพ่งคณะแห่งคดี ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายนี้ก่อนดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในชั้นพิจารณาโดยส่งหนังสือรับรองบริษัทโจทก์ที่ 1 และหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ของโจทก์ที่ 1 ที่ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็มิได้ส่งคำแปลเอกสารทั้งสองฉบับเป็นภาษาไทย ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำสั่งให้โจทก์แปลเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีแล้ว การที่โจทก์ที่ 1 ไม่ทำคำแปลเอกสารทั้งสองฉบับนี้ในชั้นพิจารณาเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 23 ทำให้จำเลยไม่มีโอกาสบริบูรณ์ในอันที่จะตรวจโต้แย้งพยานเอกสารทั้งสองฉบับนั้น ย่อมเป็นที่เสียหายแก่จำเลย ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบ

ป.วิ.พ. มาตรา 46 วรรคสาม พยานหลักฐานของโจทก์ที่ 1 ยังไม่พอให้รับฟังว่าโจทก์ที่ 1 ได้มอบอำนาจให้นายโทมัส พี. โคล ฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น เมื่อได้วินิจฉัยว่าโจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้ออื่นอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ 1 เสียด้วย ให้โจทก์ที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความรวม 100,000 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.

(อุดมศักดิ์ นิติมนตรี-กำพล ภู่อุตแสง-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า - นายวันชัย ศศิโรจน์
ศาลอุทธรณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>